

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОТРАНСПОРТА

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Отдельным терминам, используемым в настоящих Правилах страхования, даны специальные определения, которые применимы только в рамках настоящих Правил страхования.

- 1.1. *Страховщик* – страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия», юридическое лицо, созданное для осуществления страховой деятельности и получившее в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке лицензию на осуществление страховой деятельности на территории Российской Федерации.
- 1.2. *Страхователь* – юридическое лицо или дееспособное физическое лицо, заключившее со Страховщиком Договор страхования.
- 1.3. *Выгодоприобретатель* – физическое или юридическое лицо, назначенное Страхователем для получения страховых возмещений по Договору страхования. Выгодоприобретателем может быть лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного транспортного средства.
- 1.4. *Страховая сумма* – определенная Договором страхования денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется при наступлении каждого страхового случая выплатить страховое возмещение.
- 1.5. *Страховая премия* – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные Договором страхования.
- 1.6. *Франшиза* – определенная условиями Договора страхования часть ущерба, не подлежащая возмещению Страховщиком. Франшиза может устанавливаться как в абсолютном размере, так и в процентах от страховой суммы или страхового возмещения.
- 1.7. *Транспортное средство* (далее ТС) – механическое ТС, предназначенное для движения по дорогам общего пользования и подлежащее регистрации на территории Российской Федерации в установленном порядке. Не относятся к механическим ТС средства индивидуальной мобильности и велосипеды.

- 1.8. *Застрахованное транспортное средство* (далее Застрахованное ТС) – ТС, определенное (идентифицированное) Договором страхования.
- 1.9. *Страховой риск* – предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
- 1.10. *Страховой случай* – совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования как страховой риск, с наступлением которого у Страхователя (Выгодоприобретателя) возникают убытки, а у Страховщика – обязанность произвести выплату страхового возмещения.
- 1.11. *Правила страхования* – изложенные в настоящем документе условия страхования, на основании которых заключается Договор страхования (страховой полис).
- 1.12. *Договор страхования (договор, страховой полис)* – соглашение между Страховщиком и Страхователем, в силу которого Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре события (страхового случая) возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) причиненный вследствие этого случая ущерб застрахованному имуществу, ущерб иным имущественным интересам Страхователя. Положения Договора страхования (страхового полиса) имеют преимущественную силу по отношению к положениям настоящих Правил страхования.
- По соглашению между Страховщиком и Страхователем в подтверждение заключения Договора страхования в отношении страхования нескольких транспортных средств Страхователю может быть выдан Генеральный договор страхования (генеральный полис).
- В целях настоящих Правил страхования под Договором страхования также понимается страховой полис.
- 1.13. *Заявление на страхование ТС* – сведения, предоставленные письменно Страхователем по требованию Страховщика.
- 1.14. *Дополнительное оборудование ТС* – оборудование, не входящее в заводскую комплектацию ТС, то есть установленное не при производстве (сборке) ТС заводом-изготовителем ТС, либо признанное дополнительным оборудованием по соглашению Страхователя и Страховщика на основании осмотра ТС. По соглашению сторон отдельные виды оборудования могут быть застрахованы в составе ТС, что указывается в Договоре страхования.
- 1.15. *Представитель Страхователя (Выгодоприобретателя)* – лицо, уполномоченное на осуществление определенных действий от имени Страхователя (Выгодоприобретателя).
- 1.16. *Лицо, допущенное к управлению ТС* – физическое лицо, управляющее ТС на законном основании и указанное в Договоре страхования в качестве лица, допущенного к управлению Застрахованным ТС.

- 1.17. *Водитель* – физическое лицо, управляющее Застрахованным ТС на законных основаниях и имеющее действующее водительское удостоверение установленного образца на право управления ТС соответствующей категории.
- 1.18. *Личный кабинет* – закрытый раздел сайта Страховщика или в мобильном приложении Страховщика, предназначенный для удаленного доступа Страхователя через Интернет с целью совершения действий, в том числе предусмотренных настоящими Правилами.
- 1.19. *Сайт Страховщика* – содержимое интернет-страниц, расположенных в сети Интернет по адресу: <http://www.reso.ru>.
- 1.20. *Мобильное приложение* – программное обеспечение Страховщика, предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах.
- 1.21. *Территория страхования* – территория, указанная в Договоре страхования, в пределах которой действует страховая защита.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Страховщик на основании настоящих Правил страхования и законодательства Российской Федерации заключает со Страхователями Договоры страхования ТС, дополнительного оборудования ТС, а также возникновения непредвиденных расходов.
- 2.2. Договор страхования, заключенный на основании настоящих Правил страхования, действует на территории Российской Федерации, за исключением территорий вооруженных конфликтов, войн, чрезвычайных положений, если иное не предусмотрено Договором страхования.
- 2.3. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования, могут быть изменены (исключены или дополнены) по письменному соглашению сторон, Страховщика и Страхователя, при заключении Договора страхования или в период его действия.
- 2.4. По Договору страхования в силу п. 1 ст. 15 ГК РФ, заключенному на основании настоящих Правил страхования, при повреждении ТС и дополнительного оборудования, под убытком, подлежащим возмещению при наступлении страхового риска, указанного в Договоре страхования, понимается ущерб, включающий в себя исключительно расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), необходимые для восстановления поврежденного Застрахованного ТС и застрахованного дополнительного оборудования в состояние, в котором оно находилось на момент страхового события (риска).
- 2.5. Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, является недействительным (ст. 930, п. 2 ГК РФ).

2.6. Письма и уведомления, направляемые Страховщиком в адрес Страхователя (Выгодоприобретателя) в соответствии с настоящими Правилами страхования, считаются направленными надлежащим образом при соблюдении одного из следующих условий:

- 1) уведомление в письменном виде передано Страхователю (Выгодоприобретателю) на руки или направлено почтовым отправлением по адресу, указанному в Договоре страхования или ином документе с контактными данными, поданном Страхователем (Выгодоприобретателем);
- 2) уведомление направлено в виде электронного письма на адрес электронной почты, указанный в Договоре страхования или ином документе с контактными данными, поданном Страхователем (Выгодоприобретателем);
- 3) уведомление направлено в виде PUSH/СМС-сообщения по номеру телефона, указанному в Договоре страхования или ином документе с контактными данными, поданном Страхователем (Выгодоприобретателем) или в виде электронного сообщения Страхователю с использованием мобильного приложения;
- 4) уведомление размещено в личном кабинете Страхователя на сайте Страховщика, о чем Страхователь проинформирован по электронной почте, путем направления СМС-сообщения или электронного сообщения с использованием мобильного приложения.

В случае изменения адресов, номеров телефонов и (или) реквизитов Страхователь (Выгодоприобретатель) обязуется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента такого изменения известить об этом Страховщика. Если Страховщик не был извещен об изменении адреса и (или) реквизитов другой стороны в указанный срок, то все уведомления и извещения, направленные Страхователю (Выгодоприобретателю) по прежнему известному адресу, будут считаться полученными с даты их поступления по прежнему адресу.

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

- 3.1. Объектами страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя или Выгодоприобретателя, связанные с повреждением, уничтожением или утратой ТС, дополнительного оборудования, с возникновением непредвиденных расходов, указанных в настоящих Правилах страхования, в результате наступления страхового случая.
- 3.2. На основании настоящих Правил страхованию подлежат:
 - 3.2.1. ТС, зарегистрированные или подлежащие регистрации в порядке, установленном законодательством РФ, ввезенные на территорию Российской Федерации с соблюдением действующих норм и правил, не числящиеся в информационных базах данных компетентных органов Российской Федерации и органов Интерпола как похищенные.

Техническое состояние ТС должно отвечать требованиям соответствующих стандартов, правил технической эксплуатации, инструкций заводов-изготовителей и другой нормативно-технической документации.

- 3.2.2. Дополнительное оборудование ТС. Не может быть застраховано дополнительное оборудование, не требующее монтажа.
- 3.3. На основании настоящих Правил не подлежат страхованию средства индивидуальной мобильности: устройства, имеющие одно или несколько колес (роликов), предназначенные для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электро-самокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства).

4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ

- 4.1. В Договорах страхования, заключенных в соответствии с настоящими Правилами страхования, возможно страхование следующих рисков:
- 4.1.1. **«Ущерб»** – повреждение или уничтожение Застрахованного ТС или его частей в результате:
- 1) дорожно транспортного происшествия (ДТП), в том числе столкновения с неподвижными или движущимися предметами, объектами (сооружениями, препятствиями, животными и т. д.);
 - 2) опрокидывания;
 - 3) пожара, тушения пожара; под пожаром в рамках настоящих Правил страхования понимается неконтролируемое горение или взрыв, возникшие вследствие внешнего воздействия, самовозгорания ТС или замыкания электропроводки ТС;
 - 4) стихийного бедствия, природного явления: оползень; обвал; сель; землетрясение; вулканическое извержение; наводнение; затопление; лавина; сильный ветер; смерч; шторм; ураган; шквал; тайфун; цунами; град; удар молнии; подтопление, в том числе с связи с сильными осадками;
 - 5) падения или попадания на Застрахованное ТС инородных предметов (в том числе выброса гравия или камней, иных предметов из-под колес других ТС), за исключением сколов: точечного повреждения лакокрасочного покрытия без деформации соответствующей детали (части, элемента) Застрахованного ТС и точечного повреждения стекол кузова, приборов внешнего освещения Застрахованного ТС, не приведших к их дальнейшему разрушению (появлению трещин);
 - 6) противоправных действий третьих лиц (включая хищение отдельных частей и деталей Застрахованного ТС); под противоправными действиями третьих лиц в рамках настоящих Правил страхования понимается совершение третьими лицами действий, квалифицированных уполномоченными органами по признакам правонарушений и (или) преступлений, предусмотренных законодательством РФ;

- 7) действий животных, находящихся вне салона Застрахованного ТС;
- 8) просадки грунта; провала дорог или мостов; падения в воду; провала под лед во время движения ТС по специально оборудованной для этого в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами и правилами дороге (зимнику, ледовой переправе);
- 9) залива/затопления из водопроводных, отопительных, канализационных систем, а также противопожарных систем;
- 10) техногенной аварии, под которой понимается внешнее воздействие на ТС воды, жидких отходов, опасных веществ, частей конструкций объекта, в результате аварии на опасном объекте, возникшей в процессе эксплуатации опасного объекта.

4.1.1.1. При этом не являются страховыми рисками, если иное прямо не предусмотрено Договором страхования, следующие события:

- 1) повреждения ТС, вызванные естественным износом Застрахованного ТС вследствие его эксплуатации;
- 2) сколы – точечные повреждения лакокрасочного покрытия без деформации соответствующей детали (части, элемента) Застрахованного ТС, точечные повреждения стекол кузова, приборов внешнего освещения Застрахованного ТС, не приведших к их дальнейшему разрушению (появлению трещин). Если на момент заключения Договора страхования и/или на момент осмотра ТС деталь (элемент) ТС имела повреждения в виде сколов лакокрасочного покрытия, а при наступлении страхового случая указанная деталь получила более значительные повреждения (за исключением возникновения аналогичных повреждений в виде сколов), Страховщик компенсирует затраты, необходимые для проведения восстановительного ремонта, в том числе по окраске и подготовке к ней данной детали;
- 3) повреждения колесных дисков в виде сколов, царапин, потертостей без нарушения целостности элемента;
- 4) поломка, отказ, выход из строя Застрахованного ТС в результате его эксплуатации.

Если в результате таких повреждений и поломок произошло, как следствие, событие, предусмотренное п. 4.1.1, п.п. «1»–«5», «8» настоящих Правил, приведшее к уничтожению или повреждению Застрахованного ТС, то подлежит возмещению только ущерб, возникший вследствие этого события;

- 5) замыкание электропроводки ТС без возникновения пожара;
- 6) неисправности систем, механизмов, узлов ТС, которые привели к возникновению пожара;
- 7) изменение идентификационных номеров на агрегатах ТС (двигатель, кузов, рама);
- 8) повреждение ТС, полученное в процессе погрузки, выгрузки и транспортировки Застрахованного ТС любым видом транспорта, исключая

буксировку Застрахованного ТС с соблюдением всех требований правил дорожного движения;

- 9) повреждение ТС грузом во время проведения погрузочно-разгрузочных работ;
- 10) повреждение ТС в результате перемещения перевозимых предметов (груза или иного имущества), если такое перемещение не явилось следствием страхового случая;
- 11) повреждения ТС, если они получены на территориях, которые не предназначены для движения ТС, вне дорог общего пользования.

Территориями, предназначенными для движения ТС, являются:

Дорога – обустроенная или приспособленная и используемая для движения ТС полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии);

прилегающие территории – территории, непосредственно прилегающие к дороге и не предназначенные для сквозного движения ТС (дворы, жилые массивы, автостоянки, заправочные станции, территории предприятий (организаций) и тому подобные);

- 12) повреждение ТС на территории, где застрахованное ТС используется для проведения работ;
- 13) поломка, отказ, выход из строя деталей, узлов и агрегатов Застрахованного ТС в результате попадания во внутренние полости агрегатов посторонних предметов и веществ (гидроудар и т. п.);
- 14) повреждения ТС, полученные в результате возгорания, вызванного неосторожным обращением водителя и пассажиров с огнем и любыми иными веществами или предметами;
- 15) повреждения ТС, полученные в результате взрыва газового баллона или бытовых приборов, находящихся в салоне ТС;
- 16) повреждение деталей и элементов салона ТС, включая элементы мультимедиа и органы управления, в результате воздействия находящихся в салоне предметов (груза или иного имущества) или противоправных действий третьих лиц;
- 17) повреждение элементов ТС, не являющихся кузовными деталями, в виде царапин, задиров, сколов корпусов узлов, агрегатов и механизмов, без образования трещин и не влияющих на эксплуатационные характеристики ТС;
- 18) повреждение животными внутренних элементов кабины, салона и/или багажного отделения ТС;
- 19) повреждения деталей ТС, элементов салона ТС, установленных при улучшении/изменении комплектации ТС в течение срока действия договора, если они не застрахованы в качестве дополнительного оборудования.

4.1.2. **«хищение»** – утрата Застрахованного ТС в результате событий, квалифицируемых органами предварительного следствия в соответствии с Уголовным кодексом РФ как кража, разбой, грабеж, угон.

4.1.2.1. При этом не является страховым риском, если иное не предусмотрено Договором страхования:

- утрата Застрахованного ТС, квалифицированная органами предварительного следствия в соответствии с Уголовным кодексом РФ как мошенничество, вымогательство, присвоение и растрата.

4.1.3. **«Дополнительное оборудование»** – повреждение, уничтожение, утрата застрахованного дополнительного оборудования, установленного на Застрахованное ТС, в результате событий, предусмотренных п.п. 4.1.1, 4.1.2 настоящих Правил.

4.1.3.1. При этом не являются страховыми рисками, если иное прямо не предусмотрено Договором страхования, события, перечисленные в п.п. 4.1.1.1 и 4.1.2.1 настоящих Правил страхования, а также:

- 1) утрата товарной стоимости дополнительного оборудования Застрахованного ТС, естественный износ дополнительного оборудования вследствие его эксплуатации;
- 2) повреждение, уничтожение, утрата застрахованной автомагнитолы со съемной передней панелью или передней панели, если передняя панель была оставлена в Застрахованном ТС.

Если ТС не застраховано по риску «Ущерб», то по риску «Дополнительное оборудование» события, перечисленные в п. 4.1.1 настоящих Правил страхования, не являются страховыми рисками.

Если ТС не застраховано по риску «хищение», то по риску «Дополнительное оборудование» события, перечисленные в п. 4.1.2 настоящих Правил страхования, не являются страховыми рисками.

4.1.4. **«Дополнительные расходы – GAP»** (Guaranteed Asset Protection, далее – GAP) – непредвиденные расходы, которые Собственник ТС произвел или должен будет произвести в случае утраты (угона/хищения) или уничтожения (полной гибели) Застрахованного ТС.

Риск GAP может быть застрахован только при условии, что ТС застраховано по рискам «Ущерб» и (или) «хищение» в CAO «РЕСО-Гарантия» в соответствии с настоящими Правилами страхования или по аналогичным рискам в другой страховой организации.

Если ТС застраховано по риску «Ущерб» в соответствии с настоящими Правилами страхования, то страховым риском GAP являются события, указанные в п. 4.1.1 настоящих Правил страхования.

Если ТС застраховано по риску «хищение» в соответствии с настоящими Правилами страхования, то страховым риском GAP являются события, указанные в п. 4.1.2 настоящих Правил страхования.

Если ТС застраховано по рискам, аналогичным рискам «Ущерб» или «хищение», в другой страховой организации, то страховым риском GAP явля-

ются события, в отношении которых ТС застраховано в другой страховой организации.

Обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения по риску GAP возникает только после получения собственником ТС страховой выплаты по рискам «Ущерб» на условиях «Полная гибель», «Хищение» или по аналогичным рискам в другой страховой организации.

Перечень непредвиденных расходов определяется в зависимости от варианта расчета страхового возмещения при наступлении страхового случая по риску GAP, указанного в Договоре страхования.

4.1.4.1. События, перечисленные в п. 4.1.4, не являются страховым риском GAP при отсутствии действующего на дату страхового случая Договора страхования ТС по рискам «Ущерб», «Хищение» или по аналогичным рискам в другой страховой организации.

4.1.5. **«Утрата товарной стоимости»** (далее – УТС) – непредвиденные расходы, связанные с потерей и (или) ухудшением товарного (внешнего) вида Застрахованного ТС или его функциональных характеристик (потребительских свойств) вследствие событий, перечисленных в п. 4.1.1 настоящих Правил, и последующего восстановительного ремонта.

Риск УТС может быть застрахован только при условии, что ТС застраховано по риску «Ущерб» в CAO «РЕСО-Гарантия».

4.2. Не признаются страховыми случаями и не включены в застрахованные риски, если иное прямо не предусмотрено Договором страхования:

4.2.1. Моральный ущерб, упущенная выгода, простой, потеря дохода и другие косвенные и коммерческие потери, убытки и расходы как Страхователя и Выгодоприобретателя, так и третьих лиц, как то: штрафы, проживание в гостинице во время ремонта Застрахованного ТС, расходы на аренду транспортного средства, командировочные расходы, потери, связанные со сроками поставки товаров, производства услуг и т. п., вызванные страховым случаем.

4.2.2. События, предусмотренные пп. 4.1.1 и 4.1.2 настоящих Правил, в отношении имущества, находившегося в Застрахованном ТС в момент страхового случая.

4.2.3. Повреждение или кража тента при страховании грузовых автомобилей, грузовых модификаций легковых автомобилей, прицепов и полуприцепов.

4.2.4. События, предусмотренные пп. 4.1.1 и 4.1.2 настоящих Правил, в отношении комплекта инструментов, аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, стационарных противоугонных средств, если они не были установлены заводом-изготовителем или не были застрахованы как дополнительное оборудование.

4.2.5. Повреждение или кража регистрационных знаков Застрахованного ТС.

4.2.6. Если Водитель Застрахованного ТС отказался пройти медицинское освидетельствование (экспертизу) после ДТП, к которому он причастен, или указанное лицо скрылось или покинуло место ДТП.

- 4.2.7. События, произошедшие в результате умышленных действий Страхователя, Выгодоприобретателя, Лица, допущенного к управлению Застрахованным ТС, направленных на наступление страхового случая.
- 4.2.8. События, произошедшие при управлении ТС лицом:
- 1) не указанным в Договоре страхования в качестве Лица, допущенного к управлению;
 - 2) не имеющим на момент страхового случая действующего водительского удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории;
 - 3) находившимся в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических, токсикологических или медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при управлении ТС, а также если употребил алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП, к которому он причастен, либо после того, как Застрахованное ТС было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования.
- 4.2.9. События, произошедшие вне территории или периода действия Договора страхования.
- 4.2.10. При использовании Застрахованного ТС в соревнованиях, испытаниях.
- 4.2.11. События, которые привели к повреждению или гибели ТС, если Застрахованное ТС используется для осуществления коммерческой деятельности (с целью получения дохода) по перевозке третьих лиц в качестве пассажиров, и Страхователь не сообщил Страховщику о такой цели использования до заключения Договора страхования или до наступления данного события в период действия Договора страхования, а также в период действия Разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, если Страхователь не сообщил Страховщику о наличии Разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в отношении Застрахованного ТС до заключения Договора страхования или до наступления указанного события в период действия Договора страхования.
- 4.2.12. События, произошедшие вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
- 4.2.13. События, произошедшие вследствие военных действий, маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
- 4.2.14. События, произошедшие вследствие конфискации, изъятия, реквизиции, ареста или уничтожения Застрахованного ТС по распоряжению государственных органов.
- 4.2.15. События, которые привели к повреждению или гибели ТС, если Застрахованное ТС предназначено для обучения вождению (оборудовано спе-

циальными техническими устройствами), если в Договоре страхования не указана такая цель использования ТС.

- 4.3. Договор страхования может быть заключен как по всем страховым рискам, указанным в настоящих Правилах страхования, так и по любой комбинации указанных рисков.

5. СТРАХОВЫЕ СУММЫ

- 5.1. Страховые суммы при страховании ТС, дополнительного оборудования ТС, GAP, УТС указываются в Договоре страхования отдельно по каждому риску. Если в Договоре страхования не указана страховая сумма по риску, то Страховщик не несет ответственности по этому риску по данному Договору страхования.
- 5.2. Страховая сумма по риску, указанная в Договоре страхования, является денежной суммой, в пределах которой Страховщик обязуется при наступлении каждого страхового случая по этому риску (независимо от их числа в течение срока действия Договора страхования, если не оговорено иное) выплатить страховое возмещение.
- 5.2.1. По соглашению сторон Договор страхования может быть заключен на условиях «до первого страхового случая» – страховая выплата по определенному риску осуществляется по первому наступившему страховому случаю, заявленному Страхователем, в размере не превышающем страховую сумму/лимит ответственности. Выплата страхового возмещения является исполнением Страховщиком в полном объеме обязательств в зависимости от условий, определенных в Договоре страхования:
- а) по определенному риску,
 - б) по Договору страхования,
 - в) по одному или нескольким событиям, предусмотренным в п.п. 4.1.1 настоящих Правил.
- 5.2.2. По соглашению сторон в Договоре страхования может быть установлена страховая сумма или порядок ее определения:
- а) на срок страхования;
 - б) на указанные в Договоре страхования периоды страхования.
- 5.3. По риску «Дополнительное оборудование» в Договоре страхования указывается страховая сумма по каждому застрахованному объекту отдельно.
- 5.4. Страховая сумма устанавливается в российских рублях. По соглашению сторон в Договоре страхования страховая сумма может быть указана в валютном эквиваленте. При этом с целью осуществления контроля за валютным риском Страховщик вправе применять ограничения на величину изменения курса валют, принимаемого Страховщиком в качестве допустимого для применения страхования с валютным эквивалентом. Применение таких ограничений возможно при его надлежащем закреплении в Договоре страхования. Соглашение сторон о размере страховой

суммы не является соглашением о действительной (страховой) стоимости застрахованного имущества.

5.5. В период действия Договора страхования к страховой сумме, установленной в Договоре страхования по рискам «Ущерб», «Хищение» и «Дополнительное оборудование», если иное не предусмотрено Договором страхования, применяются следующие нормы ее уменьшения:

- а) за первый год эксплуатации ТС – 20% (за первый месяц – 3%, за второй месяц – 2%, за третий и последующие месяцы – по 1,5% за каждый месяц);
- б) за второй год эксплуатации ТС – 15% (по 1,25% за каждый месяц);
- в) за третий и последующие годы эксплуатации ТС – 12% за год (по 1% за каждый месяц).

При этом неполный месяц Договора страхования учитывается как полный.

Если иное не предусмотрено Договором страхования, заключенным на срок более чем 1 (один) год, нормы уменьшения страховой суммы за второй и каждый следующий год страхования применяются к сумме, полученной после применения норм уменьшения страховой суммы за предыдущий год эксплуатации, указанных в п.п. «а» – «в» настоящего пункта (в зависимости от срока эксплуатации ТС).

5.6. Страховая сумма по риску GAP определяется по соглашению Страховщика и Страхователя, но не может превышать 25% от страховой суммы, указанной в Договоре страхования при его заключении, по риску «Ущерб» и (или) «Хищение» (или по аналогичным рискам в иной страховой организации).

5.7. Страховая сумма по риску «Утрата товарной стоимости» определяется по соглашению Страховщика и Страхователя, но не может превышать 10% от страховой суммы по риску «Ущерб», указанной в Договоре страхования.

5.8. По соглашению сторон в Договоре страхования может быть установлен лимит ответственности, под которым понимается максимальный размер страховой выплаты:

- а) по риску,
- б) по страховому случаю/по всем страховым случаям,
- в) в отношении возмещаемых расходов,
- г) иные виды лимита ответственности по соглашению сторон.

5.9. Договором страхования может быть установлена следующие виды франшиз:

5.9.1. Безусловная франшиза предусматривает уменьшение размера возмещения по страховому случаю на размер установленной франшизы.

5.9.2. Условная франшиза предусматривает, что Страховщик освобождается от ответственности за ущерб, не превышающий размера франшизы или равный ему, но если размер ущерба превышает установленную франшизу, то при расчете страхового возмещения франшиза не учитывается.

- 5.9.3. Условно-безусловная франшиза предусматривает уменьшение размера возмещения по страховому случаю на размер установленной франшизы, за исключением случаев обоюдной вины, либо когда ущерб причинен по вине иного лица, чем Страхователь/Выгодоприобретатель/Водитель Застрахованного ТС, личность причинителя вреда установлена, и Страхователем (Выгодоприобретателем) исполнены все необходимые действия для обеспечения перехода к Страховщику соответствующего права требования к лицу, ответственному за убытки.
- 5.9.4. Прогрессивная безусловная франшиза предусматривает уменьшение размера возмещения по страховому случаю на размер установленной франшизы, размер франшизы увеличивается по каждому страховому случаю.
- 5.9.5. Договором страхования могут быть установлены также следующие условия применения франшиз:
- применяется по каждому страховому случаю;
 - применяется только по первому заявленному страховому случаю (франшиза на первый случай).
 - применяется по второму и последующим заявленным страховым случаям (франшиза со второго случая).
- При одновременном заявлении Страховщику Страхователем (Выгодоприобретателем) о нескольких событиях первым считается страховой случай с наиболее ранней датой наступления.
- 5.9.6. Договором страхования может быть установлен иной вид и тип франшизы, а также иные условия ее применения. Если в Договоре страхования установлена франшиза, но не указаны условия ее применения, то считается, что франшиза является безусловной и применяется по каждому страховому случаю.
- 5.10. Если договор страхования заключен на срок более чем 1 (один) год, и на дату начала очередного года (периода) страхования стоимость ТС превысила установленную в Договоре страховую сумму более чем на 20%, по соглашению Страховщика и Страхователя страховая сумма может быть увеличена при условии доплаты страховой премии.

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

- 6.1. Договор страхования может быть заключен на основании письменного или устного заявления Страхователя.

Страхователь по требованию Страховщика обязан заполнить заявление на страхование установленной Страховщиком формы. Заявление на страхование заполняется собственноручно Страхователем либо его представителем. По просьбе Страхователя и с его слов заявление может быть заполнено представителем Страховщика. Все пункты заявления на страхование должны быть заполнены разборчивым почерком, не допускающим двойного толкования. Ответственность за достоверность

данных, указанных в заявлении на страхование, несет Страхователь. Заполненное заявление подписывается и заверяется Страхователем или его представителем, и является неотъемлемой частью Договора страхования.

6.2. При заключении Договора страхования Страхователь обязан:

6.2.1. Сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не могут быть известны Страховщику. Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, указанные Страховщиком в Договоре страхования и (или) в письменном заявлении Страхователя на страхование.

6.2.2. Представить Страховщику следующие документы и сведения:

- а) документ, удостоверяющий личность Страхователя – физического лица (общегражданский паспорт или документ, его заменяющий), водительское удостоверение, контактные данные (номер мобильного телефона, адрес электронной почты);
- б) грузовую таможенную декларацию (если ТС ввезено на территорию Российской Федерации под обязательство об обратном вывозе);
- в) договор аренды, проката, лизинга, безвозмездного пользования, если ТС используется на основании указанных договоров, либо иные документы, подтверждающие интерес в сохранении застрахованного имущества;
- г) заверенную копию свидетельства о регистрации юридического лица или лист записи в ЕГРЮЛ, выданное органами государственной регистрации, если Страхователь является юридическим лицом;
- д) доверенность или иной документ, свидетельствующий о наличии и объеме полномочий представителя Страхователя (Выгодоприобретателя)
- е) свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или лист записи в ЕГРИП, выданное органами государственной регистрации, если Страхователь является физическим лицом, и использует ТС для осуществления предпринимательской деятельности;
- ж) регистрационные документы на ТС (свидетельство о регистрации, паспорт ТС, паспорт самоходной машины, выписка из электронного паспорта ТС);
- з) договор купли-продажи или справку-счет, подтверждающие факт приобретения ТС;
- и) кредитный договор, договор залога (если ТС приобретено в кредит и/или обременено залоговыми обязательствами);
- к) банковские реквизиты Выгодоприобретателя, на которые будет осуществляться выплата страхового возмещения, если Выгодоприобретателем является залогодержатель, кредитор, лизингодатель;

- л) оригиналы и/или копии документов, подтверждающие приобретение и установку охранных, и/или поисковых, и/или охранно-поисковых систем и договор абонентского обслуживания поисковой и/или охранно-поисковых систем, документы, подтверждающие оплату услуг за абонентное обслуживание, если такая система установлена на ТС;
- м) копии водительских удостоверений лиц, допущенных к управлению ТС, если Договор страхования заключается на условиях допуска к управлению ТС определенного Договором страхования перечня лиц;
- н) данные о лицах, допущенных к управлению ТС, фамилия, имя, отчество, дата рождения, дата получения первого водительского удостоверения;
- о) иные сведения, которые содержатся в заявлении и Договоре страхования.

Страховщик вправе по своему усмотрению сократить перечень запрашиваемых документов, необходимых для оценки страхового риска.

Страховщик вправе отказать в заключении Договора страхования без объяснения причин отказа.

6.2.3. По требованию Страховщика предоставить ТС для его осмотра Страховщику.

Если после заключения Договора, но до начала срока действия страхования ТС получило повреждения, Страхователь обязан проинформировать об этом Страховщика, в том числе если при заключении Договора страхования осмотр ТС не проводился, и после их устранения представить ТС Страховщику на осмотр.

Страховщик не несет ответственности за повреждения ТС, имевшиеся на момент начала действия Договора страхования, в том числе зафиксированные на фотографиях в ходе осмотра.

6.2.4. При заключении Договора страхования по риску GAP, если ТС застраховано по рискам, аналогичным рискам «Ущерб» и (или) «Хищение» не в CAO «РЕСО-Гарантия», предъявить Договор страхования по данным рискам.

6.3. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в п. 6.2.1 Правил страхования, Страховщик вправе требовать признания Договора страхования недействительным.

6.4. В Договоре страхования указываются лица, допущенные к управлению Застрахованным ТС, их пол, дата рождения и водительский стаж с указанием конкретной даты начала стажа (дата получения первого водительского удостоверения).

6.5. По соглашению Страховщика и Страхователя в Договоре страхования могут быть оговорены конкретные условия хранения Застрахованного ТС в ночное время суток и наличие установленных и подключенных противогонных устройств.

6.6. В случае утери Договора страхования в период его действия Страховщик выдает Страхователю по его письменному заявлению дубликат. После

выдачи дубликата утраченный Договор страхования считается недействительным и никакие выплаты по нему не производятся.

- 6.7. Вариант расчета страхового возмещения при наступлении страхового случая по риску GAP определяется Договором страхования. Может быть установлен один из следующих вариантов.
- 6.7.1. «Непогашенная задолженность»: непредвиденные расходы Собственника ТС определяются исходя, из суммы задолженности по кредитному договору (договору займа), начисленным процентам и признанным судом штрафным санкциям, пеням. Сумма непогашенной задолженности определяется на дату выплаты страхового возмещения по риску «Ущерб» на условиях «Полная гибель» или по риску «Хищение» (или по аналогичным рискам в другой страховой организации) в соответствии с условиями кредитного договора (договора займа).
- 6.7.2. «Страховая стоимость по договору»: непредвиденные расходы Собственника ТС определяются исходя из примененных при расчете страхового возмещения по риску «Ущерб» на условиях «Полная гибель» или по риску «Хищение» (или по аналогичным рискам в другой страховой организации) норм уменьшения страховой суммы (или норм амортизационного износа) за период действия Договора страхования в отношении рисков «Ущерб» и (или) «Хищение» (или аналогичных рисков в другой страховой организации).
- 6.7.3. «Рыночная стоимость ТС»: непредвиденные расходы Собственника ТС определяются исходя из расходов, которые необходимы для приобретения другого ТС, аналогичного утраченному или уничтоженному ТС, указанному в Договоре страхования (той же марки, модели, года выпуска и комплектации).
- 6.8. Согласие Страхователя на обработку персональных данных, в том числе, в целях его (Страхователя) информирования о других страховых продуктах и услугах Страховщика, а также об условиях заключения Договора страхования на новый срок, дается в момент заключения Договора страхования, подтверждается отдельной записью и/или отметкой, а также подписью Страхователя в Договоре страхования. Страхователь несет персональную ответственность за предоставление согласия третьих лиц на обработку их персональных данных. При этом, заключая Договор страхования, Страхователь подтверждает, что надлежащим образом уполномочен субъектами персональных данных (третьими лицами) на передачу их персональных данных Страховщику. Положения настоящего абзаца применимы независимо от способа заключения Договора страхования, предусмотренного настоящими Правилами страхования.

Страхователь также дает свое согласие Страховщику на получение информации, содержащейся в основной части кредитной истории Страхователя (кредитный отчет) в соответствии Законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях». Указанное согласие дается Страхователем Страховщику в момент (с даты) заключения Договора страхования, в целях проверки данных и информации, указанных в Договоре страхования, и получения иной информации о Страхователе.

Страхователь дает согласие Страховщику на передачу персональных данных в целях исполнения обязательств по Договору страхования (в том числе, трансграничную), ставших ему известными в связи с заключением и исполнением Договора страхования третьим лицам, с которыми у Страховщика заключены соглашения (договоры), обеспечивающие надежное хранение и предотвращение незаконного разглашения (конфиденциальность) персональных данных.

Согласие Страхователя на обработку персональных данных может быть отозвано Страхователем путем направления Страховщику письменного заявления об отзыве согласия на обработку, хранение и иное использование персональных данных способом, позволяющим достоверно установить дату получения такого заявления Страховщиком.

В случае отзыва Страхователем согласия на обработку персональных данных Страховщик продолжает обрабатывать персональные данные только в целях исполнения обязательств по Договору страхования.

Договором страхования могут быть установлены иные условия обработки персональных данных, не противоречащие законодательству РФ.

- 6.9. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования, являются неотъемлемой частью Договора страхования, могут быть изложены в одном документе с Договором страхования или на его оборотной стороне либо приложены к нему, а также могут быть размещены на официальном сайте Страховщика в сети Интернет либо направлены на электронную почту Страхователя, указанную в Договоре страхования.

Размещение настоящих Правил страхования на официальном сайте Страховщика в сети Интернет, а равно иной информации о возможности заключения Договора страхования, не является публичной офертой Страховщика.

- 6.10. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа – Договора страхования, либо путем вручения Страховщиком Страхователю полиса, подписанного Страховщиком и Страхователем, а также может быть составлен в виде электронного документа, с соблюдением требований Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Договор страхования, составленный в виде электронного документа, считается заключенным Страхователем на предложенных Страховщиком условиях с момента уплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) в полном объеме, если иное не установлено Договором страхования.

Страхователь уплачивает страховую премию (страховой взнос) после ознакомления с условиями, содержащимися в Договоре страхования и Правилах страхования, подтверждая тем самым свое согласие заключить Договор страхования на предложенных Страховщиком условиях.

Факт ознакомления Страхователя с условиями страхования может подтверждаться, в том числе специальными отметками (подтверждениями),

предоставляемыми Страхователем в электронном виде на официальном сайте Страховщика.

Направление Договора страхования по адресу электронной почты Страхователя, указанному в заявлении на страхование, и/или размещение Договора страхования в личном кабинете Страхователя (если заключение Договора страхования осуществлялось с использованием личного кабинета Страхователя) является надлежащим вручением Договора страхования Страхователю.

По требованию Страхователя, заключившего Договор страхования указанным способом, ему в офисе Страховщика бесплатно после соответствующего обращения, выдается Договор страхования, оформленный на бумажном носителе.

Страхователь подтверждает согласие на внесения необходимых изменений в заключенный Договор страхования (заключение дополнительного соглашения), путем оформления бумажного документа или в форме электронного документа, с соблюдением требований Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», вне зависимости от формы заключения первоначального Договора страхования.

- 6.11. Уступка Страхователем (Выгодоприобретателем) права требования на получение страхового возмещения в натуральной форме (путем направления ТС Страховщиком на ремонт на СТОА) не допускается.

7. ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ)

- 7.1. Страховая премия может быть уплачена наличными деньгами либо путем безналичного перечисления средств на расчетный счет Страховщика.
- 7.2. При страховании в валютном эквиваленте страховая премия и страховые взносы в целях их расчета указываются в иностранной валюте. Оплата страховой премии производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
- В случаях, когда законодательством РФ разрешены расчеты между сторонами Договора в иностранной валюте, страховая премия (страховой взнос) может быть установлена и оплачена Страхователем в иностранной валюте.
- 7.3. При заключении Договора страхования сроком не менее года Страхователю по согласованию со Страховщиком может быть предоставлена возможность уплаты страховой премии в рассрочку. Размеры страховых взносов и сроки их уплаты определяются Договором страхования.
- 7.4. Первый взнос Страхователь обязан оплатить не позднее даты начала действия Договора страхования.
- 7.5. Если в Договоре страхования указана рассрочка «раз в полгода» или «в рассрочку двумя взносами по 50% от годовой премии каждый», то Страхователь обязан оплатить премию двумя равными частями. Вторая часть должна быть оплачена не позднее 6 (шести) месяцев после даты

начала действия Договора страхования, если иной срок оплаты второго взноса не указан в Договоре страхования.

- 7.6. Если в Договоре страхования указана рассрочка «раз в квартал» или «в рассрочку четырьмя взносами по 25% от годовой премии каждый», то Страхователь обязан оплатить премию четырьмя равными частями. Страхователь обязан оплатить вторую, третью и четвертую части не позднее 3 (третьего), 6 (шестого) и 9 (девятого) месяцев после даты начала действия Договора страхования соответственно, если иные сроки оплаты очередных взносов не указаны в Договоре страхования.
- 7.7. При заключении Договора страхования на срок менее года премия по Договору страхования уплачивается полностью до начала действия Договора страхования.
- 7.8. В случае неуплаты страховой премии (при единовременной оплате) или ее первого взноса (при оплате в рассрочку) в установленный Договором страхования срок, или ее оплаты в меньшей, чем установлено Договором страхования, сумме, Договор страхования является не вступившим в силу.
- 7.9. Страхователю предоставляется льготный период – 7 (семь) календарных дней – для оплаты очередного (не первого) взноса, считая с даты, указанной в Договоре страхования или Правилах страхования как дата уплаты очередного взноса. Страховщик несет ответственность до окончания льготного периода в полном объеме, при условии уплаты очередного взноса в льготный период.
- При наступлении страхового случая в льготный период для оплаты очередного взноса, Страхователь обязан уплатить очередной взнос до выдачи направления на ремонт (до выплаты страхового возмещения, если выплата производится в денежной форме), но не позднее даты окончания льготного периода. Страховщик имеет право удержать очередной взнос из страхового возмещения.
- 7.10. При неуплате очередного взноса до даты окончания льготного периода или его оплаты в меньшей, чем предусмотрено Договором страхования, сумме, Договор страхования досрочно прекращается с даты, указанной в Договоре страхования как дата уплаты очередного взноса.
- Страховщик информирует Страхователя о факте просрочки уплаты очередного страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о последствиях таких нарушений любым доступным из способов, перечисленных в п. 2.6 настоящих Правил страхования.
- 7.11. В случае прекращения действия Договора страхования по основанию, предусмотренному п. 7.10 Правил страхования, Страхователь вправе обратиться к Страховщику с заявлением о заключении нового Договора страхования.
- 7.12. Страхователь теряет право на рассрочку уплаты страховой премии, если Страхователь заявил о наступлении страхового случая по риску «Хищение» или при урегулировании претензии по риску «Ущерб» на условиях

«Полная гибель». В этом случае Страховщик имеет право потребовать у Страхователя досрочно уплатить неоплаченную часть страховой премии, либо удержать неоплаченную часть премии из страховой выплаты.

- 7.13. Договором страхования может быть предусмотрено, что если до уплаты очередного страхового взноса Страхователь заявил о наступлении страхового случая по риску «Ущерб», Страхователь теряет право на рассрочку уплаты страховой премии. В этом случае Страховщик имеет право потребовать у Страхователя досрочно уплатить неоплаченную часть страховой премии либо удержать неоплаченную часть премии из страховой выплаты.

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

- 8.1. Договор страхования, если его условиями не предусмотрено иное, заключается на срок, равный одному году.

В Договоре страхования могут быть установлены периоды страхования. Количество периодов страхования и продолжительность по времени каждого из них определяется Договором.

Договор страхования, по которому застрахован только риск GAP, заключается на срок, не превышающий срок действия Договора страхования, по которому застрахованы риски «Ущерб» и (или) «Хищение» (или аналогичные риски в другой страховой организации) в отношении этого же ТС.

- 8.2. Договор страхования, если его условиями не предусмотрено иное, вступает в силу:

- 8.2.1. При уплате страховой премии или первого ее взноса наличными деньгами – с момента оплаты, но не ранее 00 часов 00 минут дня, указанного в Договоре страхования как дата начала действия Договора страхования.

- 8.2.2. При уплате страховой премии или первого ее взноса путем безналичных расчетов – с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем списания средств с расчетного счета Страхователя для их перечисления в уполномоченный банк на расчетный счет Страховщика, но не ранее 00 часов 00 минут дня, указанного в Договоре страхования как дата начала действия Договора страхования.

- 8.3. Действие Договора страхования заканчивается в 24 часа местного времени дня, указанного в Договоре страхования как день его окончания.

- 8.4. В отношении одного или нескольких рисков соглашением Страховщика и Страхователя может быть установлен иной момент начала действия Договора страхования.

- 8.5. При заключении договора на новый срок Страхователю может быть предоставлен льготный период – не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты начала действия нового Договора страхования – для оплаты страховой премии. В этом случае ответственность Страховщика по новому Договору страхования возникает лишь при выполнении всех перечисленных ниже условий:

- новый Договор страхования заключен до даты окончания предыдущего Договора страхования (включительно);
- новый Договор страхования начинается со дня, следующего за днем окончания предыдущего Договора страхования;
- в новом Договоре страхования предусмотрена возможность оплаты страховой премии в течение льготного периода;
- страховая премия фактически оплачена до окончания льготного периода.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

- 9.1. Договор страхования прекращается в следующих случаях:
- 9.1.1. Неуплата просроченного очередного страхового взноса или его оплата в меньшей, чем предусмотрено Договором страхования, сумме (п. 7.10 Правил страхования).
- 9.1.2. Истечение срока действия Договора страхования.
- 9.1.3. Исполнение Страховщиком обязательств по Договору страхования в полном объеме.
- 9.1.4. Ликвидация Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерть Страхователя, являющегося физическим лицом, при отсутствии законных правопреемников.
- 9.1.5. В других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
- 9.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страховщика в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ.
- 9.3. Договор страхования может быть прекращен досрочно в любое время по требованию Страхователя. К заявлению прилагается оригинал Договора страхования (полис) и оригинал квитанции оплате страховой премии. При отсутствии указанных выше документов в заявлении Страхователем собственноручно указывается причина их непредставления. Непредставление указанных документов не является основанием для отказа в досрочном прекращении Договора страхования.
- 9.3.1. При обращении Страхователя-физического лица с заявлением об отказе от Договора страхования в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты его заключения при условии отсутствия событий, имеющих признаки страхового случая, произошедших в указанный период:
- Возврату подлежит уплаченная страховая премия в полном объеме, если Страхователь отказался от Договора до даты начала действия страхования (даты начала действия Договора страхования).
 - Возврату подлежит часть страховой премии пропорционально неистекшему сроку действия Договора страхования (в днях), если Страхователь отказался от Договора страхования после даты начала действия страхования (даты начала действия Договора страхования).

Договор страхования считается прекратившим свое действие с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования или иной даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее срока, определенного в абзаце первом настоящего подпункта.

Возврат страховой премии (части страховой премии) осуществляется по выбору Страхователя наличными деньгами или в безналичном порядке в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования.

9.3.2. Если иное не предусмотрено Договором, при досрочном расторжении Договора страхования по инициативе:

- Страхователя – физического лица по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты его заключения;
- Страхователя – юридического лица;
- Страховщика;

при условии, что Договор страхования заключен на срок не менее года и страхования премия по Договору страхования оплачена полностью, возврату подлежит часть страховой премии пропорционально неистекшему сроку действия Договора страхования (в днях) за вычетом расходов Страховщика (35% от страховой премии, если договором не предусмотрено иное) и выплаченных страховых возмещений в порядке, предусмотренном п. 9.4 настоящих Правил.

Договор считается прекращенным с 00 часов 00 минут даты, указанной в заявлении, но не ранее 00 часов 00 минут даты, следующей за датой получения заявления Страховщиком. Договор страхования считается прекращенным с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой получения заявления Страховщиком, если дата прекращения Договора страхования в заявлении не указана.

9.3.3. При отказе Страхователя – физического лица от Договора страхования в случае непредоставления Страховщиком информации о Договоре страхования, предоставления неполной или недостоверной информации Договор страхования прекращает свое действие с даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования, а Страховщик возвращает страховую премию за вычетом части страховой премии, исчисляемой пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.

Возврат части страховой премии Страхователю по выбору Страхователя производится наличными деньгами или в безналичном порядке в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования.

9.4. Часть страховой премии, подлежащая возврату при досрочном расторжении в случаях, предусмотренных п. 9.3.2 настоящих Правил, рассчитывается по формуле:

$$\text{НП} = (1 - 0,35) \times \left[\text{П} \times \frac{\text{М}}{\text{N}} \right] - \text{В},$$

где

НП – часть страховой премии, подлежащая возврату;

П – оплаченная премия по Договору страхования;

М – количество дней с даты досрочного расторжения Договора страхования по дату окончания срока действия Договора страхования;

Н – срок действия Договора страхования в днях;

В – выплаченные страховые возмещения.

В случае, если на дату прекращения Договора страхования имеется заявленное и неурегулированное страховое событие, возврат части страховой премии производится после его урегулирования (выплаты страхового возмещения в денежной или натуральной форме).

- 9.5. При прекращении Договора страхования при обстоятельствах, отличных от указанных в п. 9.3, возврат страховой премии не производится, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 9.6. Страховая премия или ее часть, подлежащая возврату при расторжении Договора страхования, может быть направлена на оплату другого Договора со Страховщиком.
- 9.7. Договор страхования, по которому застрахован риск GAP, прекращает свое действие в случае прекращения действия по любым причинам Договора страхования по рискам «Ущерб» и (или) «Хищение» (или по аналогичным рискам в другой страховой организации) в отношении этого же ТС, за исключением случаев, когда Договор страхования прекратился в связи с утратой (угоном/хищением) или уничтожением (полной гибелью) Застрахованного ТС.
- 9.8. Договор страхования, по которому застрахован только риск GAP, прекращается после страховой выплаты по данному риску.
- 9.9. В отношении одного или нескольких рисков соглашением Страховщика и Страхователя могут быть предусмотрены иные основания прекращения Договора страхования.

10. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ

- 10.1. Страхователь обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно сообщить обо всех заключенных или заключаемых им договорах страхования данного ТС с другими страховыми организациями, действующих одновременно с Договором страхования. В этом заявлении должны быть указаны название страховой организации, номер Договора страхования, номер страхового полиса, заключенного с этой страховой организацией, срок действия полиса, застрахованные риски, страховые суммы и франшизы.

11. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

- 11.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь, его Представитель, Водитель обязаны незамедлительно предпринять все возможные разумные меры к спасению Застрахованного ТС и находящихся в нем лиц, предотвращению дальнейшего повреждения Застрахованного ТС и устранению причин, способствующих возникновению дополнительного ущерба.
- 11.2. При повреждении Застрахованного ТС, повреждении, утрате застрахованного дополнительного оборудования (риски «Ущерб» и «Дополнительное оборудование») Страхователь обязан:
- 11.2.1. Незамедлительно заявить о происшествии в органы власти, уполномоченные законом расследовать данное происшествие, и обеспечить документальное оформление события. В частности:
- при дорожно-транспортном происшествии – в ГИБДД;
 - при повреждении Застрахованного ТС в результате противоправных действий третьих лиц, хищении частей Застрахованного ТС, в результате стихийных природных явлений – в отделение внутренних дел;
 - при пожаре – в противопожарную службу.
- 11.2.2. В случае ДТП при наличии других участников заполнить бланк Извещения о дорожно-транспортном происшествии, предусмотренный Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» № 40 от 25.04.2002 (далее Закон об ОСАГО).
- 11.2.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда Страхователю, его Представителю, Водителю стало известно о происшествии, предоставить Страховщику письменное заявление по установленной Страховщиком форме с подробным изложением всех известных ему обстоятельств происшествия.
- Заявление о событии, имеющем признаки страхового случая, может быть составлено Страхователем в виде электронного документа и направлено Страховщику через Личный кабинет на официальном сайте Страховщика или с использованием Мобильного приложения Страховщика, с соблюдением требований Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
- 11.2.4. Для рассмотрения заявления о страховом случае предоставить Страховщику:
- 1) Договор страхования.
 - 2) Доверенность на право представления интересов у Страховщика (для юридического лица).
 - 3) Свидетельство о регистрации ТС.
 - 4) Водительское удостоверение лица, управлявшего ТС в момент ДТП.

- 5) Бланк Извещения о дорожно-транспортном происшествии (далее – Извещение о ДТП), предусмотренный Законом об ОСАГО, заполненный и подписанный участниками ДТП или идентификатор (ID) электронного Извещения о ДТП.
- 6) Документ или документы (справки, протоколы, постановления, решения, приговоры и приложения к ним), выданные органом власти (должностным лицом), уполномоченным законом расследовать соответствующее происшествие, в которых полностью указаны:
 - место, дата, время, причины, обстоятельства и последствия происшествия, дата и время поступления в указанные органы (к должностным лицам) сообщения о нем; описание Застрахованного ТС (марка, модель, регистрационный номер); перечень повреждений застрахованного имущества и перечень его утраченных частей (при их утрате);
 - полные имена и адреса постоянного места жительства (места нахождения) собственников ТС, участвовавших в происшествии, и каждого участника происшествия (если они установлены), степень их вины (если вина установлена);
 - существо правонарушения и принятое по делу решение о наложении административного взыскания (при административном правонарушении) либо нормы права, по которым возбуждено уголовное дело (если повреждение не является следствием стихийного бедствия, иного опасного явления природы), другие сведения, которые согласно нормам права должны быть указаны в документах соответствующего рода;
 - в случае, если проводилось медицинское освидетельствование – его результаты.
- 7) Документы государственного учреждения метеорологической (сейсмологической) службы, подтверждающие сведения о характере и времени действия соответствующего стихийного бедствия или другого опасного явления природы, если застрахованное имущество повреждено вследствие таких явлений.
- 8) Копии документов (путевой лист; трудовой договор или приказ о приеме на работу), подтверждающие право использования (эксплуатации) ТС, лицом, управлявшим ТС на момент наступления заявленного события при осуществлении им трудовой либо предпринимательской деятельности.
- 9) Копии договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее договор ОСАГО) участников ДТП, гражданская ответственность которых застрахована не в CAO «РЕСО-Гарантия», если ДТП оформлено без участия уполномоченных сотрудников ГИБДД, в случаях предусмотренных п. 11.2.4.2 настоящих Правил страхования.
- 10) Фотографии общего плана места ДТП, дающие максимально возможное представление о характере повреждений и обстоятельствах

ДТП, если ДТП оформлено без участия уполномоченных сотрудников ГИБДД, в случаях предусмотренных п. 11.2.4.2 настоящих Правил страхования. При этом хотя бы на одной из фотографий должны быть видны государственные регистрационные знаки ТС. Если фотофиксация проводилась с использованием мобильного приложения, сообщить идентификатор (ID) фотофиксации.

- 11) Платежные документы (приходно-кассовый ордер, кассовый чек, платежное поручение или иной документ, предусмотренный и оформленный в соответствии с требованиями законодательства), подтверждающие фактически понесенные расходы Страхователя на оплату износа комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов), подлежащих замене при восстановительном ремонте на СТОА, на которую было направлено ТС для ремонта, если выплата страхового возмещения по договору ОСАГО осуществлялась в натуральной форме с учетом износа.
- 12) Копия заключения независимой технической экспертизы о стоимости восстановительного ремонта, заверенная печатью соответствующего Страховщика и Акт о страховом случае, если выплата по договору ОСАГО осуществлялась путем выдачи суммы страховой выплаты Страхователю в кассе Страховщика или перечисления суммы страховой выплаты на банковский счет Страхователя (наличный или безналичный расчет). Представление указанных документов не требуется, если выплата страхового возмещения осуществлялась CAO «РЕСО-Гарантия».
- 13) Документ, удостоверяющий личность заявителя.
- 14) Банковские реквизиты, если выплата осуществляется безналичным переводом на расчетный счет и/или данные для осуществления выплаты иными способами предусмотренным Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
- 15) Нотариально заверенную доверенность на получение страхового возмещения от Собственника (Выгодоприобретателя), а также, по требованию Страховщика, Распорядительное письмо (оригинал), если страховая выплата будет осуществляться иному лицу наличными денежными средствами или безналичным переводом на расчетный счет.
- 16) Если возмещение выплачивается на условиях, установленных п.п. 12.21.1 настоящих Правил страхования, и поврежденное ТС передается Страховщику, Страхователь предоставляет ПТС с отметкой (записью) о прекращении регистрации ТС.
- 17) По требованию Страховщика – свидетельство об утилизации ТС.
- 18) По требованию Страховщика, если событие произошло на территории, где застрахованное ТС используется для проведения работ, служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по факту происшествия (акты, приказы, распоряжения, объяснительные, заявления).

К таким документам в том числе относятся:

- акт расследования события, имеющего признаки страхового случая, с указанием сведений о времени, месте, характере, обстоятельствах и причинах происшествия;
- письменные объяснения лиц, знающих обстоятельства происшествия;
- акт осмотра места происшествия с необходимыми графическими, фото – и видеоматериалами;
- заключение экспертной комиссии об обстоятельствах и причинах события, имеющего признаки страхового случая.

11.2.4.1. Страхователь имеет право в течение срока действия Договора страхования, либо если договор заключен более чем на 1 (один) год – в течение действия очередного года (периода) страхования, обратиться к Страховщику без предоставления документов, определенных в подпункте 6 п. 11.2.4, при повреждении:

- а) остекления кузова ТС, а именно – лобового, заднего стекла, боковых стекол и стекол дверей, стеклянной панели крыши и стеклянной панели люка в крыше;
- б) одного наружного элемента (или его части) кузова легкового ТС (категория В) из перечня:
 - наружное зеркало заднего вида (в том числе, корпус, повторитель поворота, размещенный на корпусе, камера кругового обзора, являющаяся составной частью зеркала);
 - фара головного света или задний фонарь;
 - противотуманная фара или фонарь;
 - капот, включая накладки, решетки, эмблему, форсунки омывателей лобового стекла;
 - крыло переднее, включая накладки, повторители указателя поворота;
 - дверь, включая наружную ручку, личинку замка двери, накладки, эмблему;
 - порог, включая накладки, подножки;
 - панель боковины наружной (крыла заднего), включая накладки, лючок бензобака;
 - крышка багажника, включая накладки, камеру кругового обзора, эмблему, спойлер;
 - облицовка бампера, включая накладки, камеры кругового обзора, решетки, светоотражатели, форсунки омывателей фар, датчики парковки, спойлер, элементы крепежа (клипсы, кронштейны, пистоны, крепеж);
 - облицовка радиатора, включая накладки, решетки, эмблему;
 - антенна.

Страховая выплата на условиях п. 11.2.4.1 «б» может быть произведена только один раз в течение срока действия Договора страхования либо,

если договор заключен на срок более чем 1 (один) год, – один раз за каждый год страхования.

Если Страховщиком будет установлено, что в результате страхового случая поврежден не один элемент, а два или более, Страхователь до получения от Страховщика направления на ремонт выбирает один элемент из поврежденных для получения страховой выплаты за этот элемент.

Выплата за остальные поврежденные элементы в этом случае Страховщиком не производится, Страхователь обязуется их устранить самостоятельно, за свой счет;

- в) наружных деталей кабины, кузова иного ТС, чем легковое – в размере 3% от страховой суммы на дату заключения Договора страхования, но не более 45 000 рублей;
- г) действие п. 11.2.4.1 не распространяется на случаи кражи деталей, частей, элементов Застрахованного ТС.

При обращении Страхователя без предоставления документов, в соответствии с подпунктами «а», «б», «в» п. 11.2.4.1 Страховщик не возмещает ущерб по устранению обнаруженных скрытых повреждений.

- д) Договором страхования могут быть определены иные условия (в том числе по количеству обращений в период действия Договора страхования, перечню элементов ТС), при которых предоставление документов, определенных подпунктом б п. 11.2.4, не является обязательным.

11.2.4.2. Страхователь имеет право в течение срока действия Договора страхования обратиться к Страховщику без предоставления документов, определенных в подпункте б п. 11.2.4 настоящих Правил страхования при выполнении условий Закона об ОСАГО в части оформления документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, в случае наличия одновременно следующих обстоятельств:

- а) в результате столкновения ТС вред причинен только ТС, указанным в подпункте б) настоящего пункта;
- б) ДТП произошло в результате столкновения двух ТС (включая транспортные средства с прицепами к ним), гражданская ответственность владельцев которых застрахована в соответствии с Законом об ОСАГО.

Максимальный размер страхового возмещения в этом случае не может превышать лимиты, установленные ст. 11.1 Закона об ОСАГО или страховую сумму по риску «Ущерб», если она установлена в меньшем размере, чем указанные лимиты.

Договором страхования могут быть определены лимиты, превышающие установленные статьей 11.1 Закона об ОСАГО.

Общая сумма страховых выплат Страхователю по договору ОСАГО и по Договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил страхования, не может превышать максимальный размер выплаты, установленный ст. 11.1 Закона об ОСАГО, для случаев, когда ДТП оформля-

ется без участия сотрудников полиции (представлено Извещение о ДТП), если иное не предусмотрено Договором.

11.2.4.3. Если Страхователь обращается к Страховщику с заявлением о страховом случае в порядке, установленном п. 11.2.4.2 Правил страхования, он теряет право на обращение на условиях п. 11.2.4.1 настоящих Правил страхования по данному страховому случаю.

11.2.4.4. При оформлении документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников полиции для получения страхового возмещения в случаях, предусмотренных ст. 11.1 Закона об ОСАГО, данные о ДТП должны быть зафиксированы его участниками и переданы в автоматизированную информационную систему, одним из следующих способов:

- а) с помощью технических средств контроля, обеспечивающих оперативное получение формируемой в некорректируемом виде на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы Российской Федерации информации, позволяющей установить факт ДТП и координаты места нахождения транспортных средств в момент ДТП;
- б) с использованием программного обеспечения, в том числе интегрированного с федеральной государственной информационной системой «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», соответствующего требованиям, установленным профессиональным объединением страховщиков, и обеспечивающего, в частности, фото-съемку транспортных средств и их повреждений на месте ДТП.

11.2.5. Предоставить ТС на осмотр Страховщику до проведения ремонта. Если ТС в результате страхового случая лишилось возможности двигаться своим ходом, или если движение ТС с повреждениями, причиненными Застрахованному ТС в результате события, имеющего признаки страхового случая, запрещено действующим законодательством, осмотр производится по месту стоянки Застрахованного ТС, в противном случае Страхователь обязан предоставить Застрахованное ТС к месту расположения экспертной службы Страховщика.

Страховщик вправе организовать осмотр ТС (в том числе дополнительный осмотр ТС) с проведением диагностических работ в условиях СТОА, а Страхователь обязан предоставить ТС на СТОА, указанное Страховщиком, для проведения осмотра. Если ТС в результате страхового случая лишилось возможности двигаться своим ходом, или если движение ТС с повреждениями, причиненными Застрахованному ТС в результате события, имеющего признаки страхового случая, запрещено действующим законодательством, расходы по транспортировке ТС для проведения осмотра на СТОА возмещаются Страховщиком.

Страхователь по согласованию со Страховщиком может самостоятельно организовать осмотр ТС, Страховщик при этом может установить тре-

бования к составу, количеству и качеству фото – и/или видеоматериала поврежденного ТС. Страховщик вправе организовать проведение повторного осмотра ТС, если предоставленные Страхователем фото – и/или видеоматериалы не позволяют принять решение о составе и/или характере повреждений, и/или оценить размер ущерба ТС.

При наличии других участников ДТП или лиц, виновных в повреждении Застрахованного ТС, место и время осмотра поврежденного Застрахованного ТС согласовывается Страховщиком и страховой компанией виновника, при этом дата осмотра назначается с учетом времени, необходимого для вызова на осмотр и прибытия заинтересованных лиц.

- 11.2.6. При урегулировании претензии по риску «Ущерб» в случае ремонта повреждений на СТОА, на которую ТС было направлено Страховщиком, полномочными представителями Страхователя по этому страховому случаю считаются все Лица, допущенные к управлению ТС, указанные в Договоре страхования.
- 11.3. При хищении Застрахованного ТС (риск «Хищение») Страхователь обязан:
- 11.3.1. Незамедлительно, как только Страхователю, его Представителю, Водителю стало известно о хищении Застрахованного ТС, заявить в органы внутренних дел по месту события. В течение 24 (двадцати четырех) часов письменным заявлением произвольной формы, телеграммой, по факсимильной связи уведомить Страховщика о хищении Застрахованного ТС.
- 11.3.2. Если ТС оборудовано системой поиска и обнаружения, незамедлительно активировать данную систему, если она предусматривает функцию активации после утраты ТС, и сообщить о хищении в организацию, обслуживающую данную систему, способом, предусмотренным договором и (или) инструкцией по обслуживанию и (или) эксплуатации данной системы.
- 11.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней предоставить Страховщику письменное заявление по установленной Страховщиком форме с подробным изложением всех известных ему обстоятельств утраты Застрахованного ТС.
- 11.3.4. Для рассмотрения заявления о страховом случае предоставить Страховщику:
- 1) Договор страхования.
 - 2) Доверенность на право представления интересов у Страховщика (для юридического лица).
 - 3) Регистрационные и учетные документы на Застрахованное ТС (свидетельство о регистрации, паспорт транспортного средства).
 - 4) Справки, постановления, приговоры либо их надлежащим образом заверенные копии, выданные органом внутренних дел, прокуратуры или судом, подтверждающие возбуждение уголовного дела по факту кражи и (или) разбоя, и (или) грабежа, и (или) угона Застрахованного ТС, в которых полностью указаны:
 - место, время, причины, обстоятельства преступления; дата и время поступления в указанные органы (к должностным лицам) сообще-

ния об утрате застрахованного имущества; описание Застрахованного ТС (марка, модель, регистрационный номер);

- полные имена и адреса постоянного места жительства (места нахождения) лиц (лица), участвовавших в преступлении, если они установлены;
- нормы закона, по которым возбуждено уголовное дело.

- 5) Все изготовленные заводом-изготовителем комплекты ключей, все комплекты пультов управления (брелоков, карточек, ключей) противоугонными, охранными, поисковыми устройствами и системами, которыми оснащено Застрахованное ТС.
- 6) Документы, гарантирующие, что в случае обнаружения застрахованного имущества после выплаты страхового возмещения (в том числе после прекращения действия Договора страхования) это возмещение либо застрахованное имущество и все права на него, свободные от требования, запрета, ограничения или права другого лица, будут переданы в собственность Страховщика. Такими документами могут быть, в частности, соответствующие бессрочные договоры (соглашения), заключенные Страховщиком со Страхователем, Выгодоприобретателем и собственником застрахованного имущества, а также письменные обязательства Страхователя, Выгодоприобретателя и собственника Застрахованного ТС.
- 7) Документ, удостоверяющий личность заявителя.
- 8) Банковские реквизиты, если выплата осуществляется безналичным переводом на расчетный счет.

11.3.4.1. Если какие-либо из перечисленных в п. 11.3.4 документы и (или) предметы были:

- а) приобщены к материалам уголовного дела, то представляется документ, подтверждающий это обстоятельство и содержащий их наименование и количество, и копии документов, приобщенных к материалам уголовного дела, заверенные компетентными органами (подписью и печатью);
- б) утрачены (утрачены, украдены и т. п., в том числе вместе с Застрахованным ТС), то представляются документы компетентных органов, подтверждающие указанные факты.

11.3.5. Документы и принадлежности, указанные в подпунктах «3» и «5» пункта 11.3.4 и переданные Страховщику, возвращаются Страхователю (Выгодоприобретателю) по его требованию после обнаружения ТС и возврата Страхователем страхового возмещения.

11.4. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по риску GAP, Страхователь обязан:

11.4.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения страховой выплаты в связи с хищением либо полной гибелью ТС предоставить Страховщику письменное заявление по установленной Страховщиком форме.

11.4.2. Если ТС застраховано по рискам, аналогичным рискам «Ущерб» и (или) «Хищение», не в CAO «РЕСО-Гарантия», для рассмотрения заявления предоставить Страховщику:

- 1) копию Договора страхования ТС по рискам, аналогичным рискам «Ущерб» и (или) «Хищение», (включая все приложения и дополнительные соглашения, в т. ч. Правила страхования, на основании которых был заключен данный Договор страхования ТС), заверенную надлежащим образом страховой организацией, с которой был заключен договор страхования;
- 2) документы из компетентных органов, подтверждающие факт утраты (угона/хищения) или уничтожения (полной гибели) Застрахованного ТС;
- 3) документы, подтверждающие факт выплаты страхового возмещения в связи с утратой (угоном/хищением) или уничтожением (полной гибелью) Застрахованного ТС (расходный кассовый ордер, платежное поручение, выписка банка со счета собственника ТС или иной документ банка);
- 4) калькуляцию (расчет) стоимости восстановительного ремонта поврежденного ТС, а также соглашение о страховой выплате между собственником ТС и страховой организацией о передаче поврежденного ТС или о сохранении поврежденного ТС в распоряжение собственника ТС – в случае полной гибели ТС;
- 5) копию ПТС или свидетельства о регистрации ТС, надлежащим образом заверенную страховой организацией, с которой был заключен Договор страхования по рискам, аналогичным рискам «Ущерб» и (или) «Хищение».
- 6) Доверенность на право представления интересов у Страховщика (для юридического лица).
- 7) Документ, удостоверяющий личность заявителя.
- 8) Банковские реквизиты, если выплата осуществляется безналичным переводом на расчетный счет.

11.4.3. Если по риску GAP предусмотрен вариант расчета страхового возмещения «Непогашенная задолженность», то для рассмотрения заявления Страхователь также обязан предоставить Страховщику информационное письмо от организации, предоставившей кредит (заем), о сумме задолженности по кредитному договору (договору займа) на дату страховой выплаты в связи с хищением либо полной фактической или конструктивной гибелью ТС.

11.5. В отношении каждого риска Договора страхования соглашением сторон может быть предусмотрена замена всех или части документов, доказывающих наступление страхового случая, актом о страховом случае. Акт о страховом случае составляется Страховщиком на основании объяснений лиц, знающих обстоятельства происшествия. Страховщик вправе освободить Страхователя от обязанности предоставлять часть документов из указанного комплекта документов.

- 11.6. Страховщик вправе затребовать представления иных документов, касающихся обстоятельств происшествия и размера причиненного ущерба, необходимых Страховщику для принятия решения о признании заявленного события страховым.
- 11.7. При согласии Страховщика документы, перечисленные в п. 11.2.4, а также результаты осмотра ТС, организованного Страхователем в соответствии с п. 11.2.5, могут быть предоставлены в виде электронных документов или электронных копий документов путем их направления через Личный кабинет на официальном сайте Страховщика или Мобильное приложение Страховщика.
- 11.8. В случае предоставления Страхователем электронных копий документов, Страховщик при принятии решения о признании заявленного события страховым случаем и о выплате страхового возмещения вправе запросить оригиналы документов, а Страхователь обязан такие документы предоставить.

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА, РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

- 12.1. Страховое возмещение выплачивается после предоставления Страхователем Страховщику всех необходимых документов по страховому случаю, осмотра поврежденного ТС Страховщиком и составления акта осмотра, определения обстоятельств, причин, размера и характера причиненного ущерба и признания Страховщиком события страховым случаем. При этом обязанность предоставления документов, обосновывающих причины наступления страхового случая и размер ущерба, лежит на Страхователе (Выгодоприобретателе). В случае проведения осмотра в условиях СТОА, в соответствии с п. 11.2.5 настоящих Правил страхования, Страховщик принимает решение о признании события страховым случаем и выплате страхового возмещения или выдаче направления на ремонт, или об отказе в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения результатов диагностики и обследования ТС в условиях СТОА.
- 12.2. Выплата страхового возмещения производится не ранее поступления страховой премии по Договору страхования на расчетный счет Страховщика, если иное не предусмотрено Договором страхования, либо если Страховщик по своему усмотрению не принял решения о выплате.
- 12.3. Выплата страхового возмещения производится:
 - 12.3.1. В случае хищения Застрахованного ТС:
 - в течение 30 (тридцати) рабочих дней, считая со дня предоставления Страхователем Страховщику всех необходимых документов и подписания сторонами дополнительного соглашения по форме Страховщика о взаимоотношениях сторон в случае нахождения похищенного Застрахованного ТС;

- в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней, считая со дня предоставления Страхователем Страховщику всех необходимых документов и подписания сторонами дополнительного соглашения по форме Страховщика о взаимоотношениях сторон, в случае необходимости направления Страховщиком запросов в компетентные органы, о чем Страховщик уведомляет Страхователя.

12.3.2. В случае урегулирования страхового случая на условиях «Полная гибель»:

- в течение 30 (тридцати) рабочих дней, считая со дня предоставления Страхователем Страховщику всех необходимых документов и подписания сторонами дополнительного соглашения о взаимоотношениях сторон;
- в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней, считая со дня предоставления Страхователем Страховщику всех необходимых документов и подписания сторонами дополнительного соглашения о взаимоотношениях сторон, в случае необходимости направления Страховщиком запросов в компетентные органы, о чем Страховщик уведомляет Страхователя.

Если, в соответствии условиями п. 12.21.1 Правил, ТС подлежит передаче Страховщику, выплата страхового возмещения осуществляется в сроки, установленные настоящим пунктом, но не ранее передачи ТС Страховщику (даты подписания Акта приема-передачи ТС). Если при этом ТС передано Страховщику после истечения сроков, установленных настоящим пунктом, страховое возмещение выплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня передачи ТС Страховщику (подписания Акта приема-передачи ТС).

12.3.3. При урегулировании страхового случая в порядке, установленном п. 11.2.4.1. «б» – в течение 10 (десяти) рабочих дней после выбора Страхователем одного элемента из поврежденных для получения страховой выплаты. Во всех остальных случаях – в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней, считая со дня предоставления Страхователем Страховщику всех необходимых документов или в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней, считая со дня предоставления Страхователем Страховщику всех необходимых документов, в случае необходимости направления Страховщиком запросов в компетентные органы, о чем Страховщик уведомляет Страхователя.

12.3.4. В том случае, если поврежденное ТС не представлено на осмотр Страховщику по истечении сроков, установленных в п.п. 12.3.2 и 12.3.3 настоящих Правил страхования, решение о признании события страховым случаем и выплате страхового возмещения, о выдаче направления на ремонт или об отказе должно быть принято Страховщиком в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты представления поврежденного ТС на осмотр.

12.3.5. Если признание события страховым случаем, определение размера страхового возмещения зависят от результатов производства по уголовному, гражданскому делу либо по делу об административном правонарушении, срок рассмотрения заявления о выплате, осуществления страхового воз-

мещения или его части может быть продлен до окончания указанного производства и вступления в силу решения суда.

12.3.6. Договором страхования могут быть предусмотрены иные сроки рассмотрения заявления о выплате и осуществления страхового возмещения.

12.4. Решение о признании события страховым случаем и выплате страхового возмещения, о выдаче направления на ремонт или об отказе принимается на основании предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем) документов, указанных в разделе 11 настоящих Правил страхования, а также результатах осмотра поврежденного ТС Страховщиком.

Если после направления ТС на ремонт будет установлено, что заявленное событие не является страховым случаем, направление на ремонт отзывается, ремонт не производится, о чем Страховщик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Страхователю уведомление.

12.5. Выплата страхового возмещения производится Страхователю (Выгодоприобретателю) одним из способов:

- наличными денежными средствами;
- безналичным переводом и/или иным способом предусмотренным Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»;
- путем направления Застрахованного ТС по поручению Страхователя (Выгодоприобретателя) или их Представителя на станцию технического обслуживания, выполняющую восстановительный ремонт, с последующей оплатой счетов за произведенный восстановительный ремонт.

Срок проведения восстановительного ремонта определяется СТОА по согласованию со Страхователем (Выгодоприобретателем), но не может превышать 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи ТС Страхователем (Выгодоприобретателем) на СТОА.

В срок проведения восстановительного ремонта, установленный настоящим пунктом, не включается период с даты заказа до даты получения запасных частей и материалов, необходимых для осуществления ремонта.

Если организовать восстановительный ремонт ТС не представляется возможным, либо не представляется возможным определить сроки поставки запасных частей, в том числе из-за обстоятельств непреодолимой силы, Страховщик вправе выплатить страховое возмещение в денежной форме либо осуществить возмещение ущерба частично в натуральной, частично в денежной форме.

Возмещение в денежной форме выплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления СТОА. Расчет стоимости восстановительного ремонта производится на дату составления калькуляции, и осуществляется на основании действующих среднерыночных цен на ремонтные работы и детали в регионе проведения ремонта. Стоимость запасных частей, узлов и деталей, подлежащих замене, определяется без учета износа.

В случае недостаточности суммы страхового возмещения для проведения восстановительного ремонта и при отсутствии согласия Страхователя (Выгодоприобретателя) на доплату разницы между стоимостью проведения восстановительного ремонта и суммой страхового возмещения, страховое возмещение выплачивается в денежной форме, в течение 10 (десяти) рабочих дней, считая со дня получения Страховщиком письменного подтверждения Страхователя (Выгодоприобретателя) об отсутствии такого согласия.

- 12.6. Выплата страхового возмещения Представителю Страхователя (Выгодоприобретателя) производится при наличии у него нотариальной доверенности от Страхователя (Выгодоприобретателя).
- 12.7. При наличии в Договоре страхования безусловной франшизы по риску она вычитается из страхового возмещения по этому риску.
- 12.8. При наступлении страхового случая по риску «Хищение» размер страхового возмещения определяется исходя из страховой суммы по данному риску, рассчитанной в порядке, определенном п. 5.5 Правил страхования.
- 12.9. Исключен.
- 12.10. Способы определения размера ущерба в случае повреждения Застрахованного ТС (риск «Ущерб»):
 - калькуляция Страховщика;
 - счет за фактически выполненный ремонт поврежденного Застрахованного ТС на станции технического обслуживания автомобилей (СТОА), на которую Страхователь был направлен Страховщиком;
 - счет за фактически выполненный ремонт поврежденного Застрахованного ТС на СТОА по выбору Страхователя. В этом случае Страхователь обязан представить Страховщику оригиналы счета, заказа-наряда или калькуляции ремонта, выполненные на русском языке (или имеющие заверенный перевод на русский язык), а также документы, подтверждающие оплату фактически выполненного ремонта (чек, платежное поручение и т. п.).
- 12.11. Конкретный вариант определения размера ущерба определяется Страхователем и Страховщиком в Договоре страхования при заключении Договора страхования.
- 12.12. Соглашением Страхователя (Выгодоприобретателя) и Страховщика может быть предусмотрена замена выплаты страхового возмещения на компенсацию ущерба в натуральной форме.
- 12.13. Возмещению подлежит стоимость деталей и узлов, требующих замены, стоимость работ по замене и ремонту поврежденных деталей и узлов, стоимость расходных материалов. Возмещению подлежит стоимость замены и ремонта только тех узлов и деталей, повреждение которых вызвано страховым случаем. При этом замена поврежденных деталей и узлов Застрахованного ТС принимается в расчет при условии, что они путем восстановительного ремонта не могут быть приведены в состояние, годное для дальнейшего использования, либо если этот ремонт

экономически нецелесообразен, так как его стоимость превышает общую стоимость замены (с учетом стоимости деталей, расходных материалов и работ).

- 12.14. Ущерб, вызванный повреждением или уничтожением автомобильных шин, дисков колес или декоративных колпаков колес при движении ТС, возмещается лишь тогда, когда имели место другие повреждения ТС, вызванные данным страховым случаем.
- 12.15. При составлении калькуляции применяются действующие среднерыночные цены на детали и работы на дату ее составления.
- 12.16. Страховщик возмещает расходы, связанные с устранением скрытых повреждений и дефектов, вызванных страховым случаем, выявленных в процессе ремонта ТС и подтвержденных документально.
- 12.17. При обнаружении скрытых повреждений и дефектов Страхователь обязан до их устранения письменно известить об этом Страховщика для составления им дополнительного акта осмотра.
- 12.18. Не подлежит возмещению стоимость:
 - 12.18.1. Технического и гарантийного обслуживания ТС.
 - 12.18.2. Работ, связанных с реконструкцией и переоборудованием ТС, ремонтом или заменой его отдельных частей, деталей и узлов из-за их изношенности, технического брака и т. п.
 - 12.18.3. Замены (вместо ремонта) узлов и агрегатов ТС в сборе из-за отсутствия на СТОА, осуществляющей ремонт поврежденного ТС, необходимых запасных частей и деталей.
- 12.19. Если в результате страхового случая ТС лишилось возможности двигаться своим ходом, Страховщик возмещает Страхователю один раз по каждому страховому случаю документально подтвержденные расходы по транспортировке (буксировке) поврежденного ТС до места стоянки (гаража), либо места ремонта, но не более 1% от страховой суммы по риску «Ущерб». Если транспортировка поврежденного ТС, а также другие необходимые расходы по уменьшению ущерба произведены по письменной рекомендации Страховщика, то они возмещаются в полном объеме на основании счетов за фактически выполненные работы и услуги.

Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок возмещения расходов Страхователя по транспортировке (буксировке) поврежденного ТС до места стоянки (гаража) либо места ремонта, а также количество транспортировок в рамках одного страхового случая и размер расходов в денежном или процентном эквиваленте от страховой суммы по риску «Ущерб», возмещаемых Страховщиком.
- 12.20. Если в результате страхового случая стоимость восстановительного ремонта ТС превышает 75% страховой суммы по риску «Ущерб», рассчитанной в порядке, определенном п. 5.5 настоящих Правил страхования, выплата страхового возмещения производится на условиях «Полная гибель».

Договором страхования могут быть предусмотрены иные критерии для урегулирования страхового случая на условиях «Полная гибель».

12.21. При урегулировании на условиях «Полная гибель» возможна выплата возмещения по одному из вариантов:

12.21.1. В размере страховой суммы по риску «Ущерб», рассчитанной в порядке, определенном п. 5.5 настоящих Правил страхования, при условии передачи поврежденного ТС Страховщику. В этом случае ТС должно быть растаможено для передачи Страховщику. При передаче ТС Страховщику должен составляться акт осмотра с указанием комплектации.

Передача ТС Страховщику осуществляется в месте нахождения Страховщика (указанном Страховщиком) по Акту приемки-передачи, подписываемому Страховщиком и Страхователем. Расходы Страхователя по транспортировке поврежденного ТС подлежат возмещению Страховщиком в размере не более 1% от страховой суммы по риску «Ущерб», за исключением случаев, когда расходы по транспортировке были возмещены, в соответствии с п. 12.19 настоящих Правил страхования.

12.21.2. В размере страховой суммы по риску «Ущерб», рассчитанной в порядке, определенном п. 5.5 настоящих Правил страхования, за вычетом стоимости ТС в поврежденном состоянии при условии, что ТС остается у Страхователя (Собственника).

12.21.3. В размере 20% от страховой суммы на дату заключения Договора страхования (при этом ТС остается у Страхователя (Собственника)), если стоимость ТС в поврежденном состоянии превышает страховую сумму.

12.22. Вариант выплаты страхового возмещения на условиях «Полная гибель», а также порядок взаимоотношений сторон, определяется письменным соглашением Страховщика и Страхователя (Собственника).

12.23. Если претензия по Застрахованному ТС урегулируется на условиях «Полная гибель», но указанное ТС не может быть отчуждено у владельца в пользу третьих лиц в силу ограничений, наложенных таможенными или иными органами, то претензия по такому ТС может быть урегулирована на условиях, указанных в п.п. 12.21.2.

12.24. Для принятия решения об урегулировании претензии на условиях «Полная гибель» Страховщик проводит предварительную оценку стоимости восстановительного ремонта.

Предварительная оценка осуществляется на основании акта осмотра поврежденного ТС, акта согласования скрытых повреждений (при необходимости), предварительного заказ-наряда, составленного СТОА, на которую ТС направлено Страховщиком для проведения восстановительного ремонта, или калькуляции Страховщика.

Стоимость ТС в поврежденном состоянии определяется в размере его действительной стоимости.

Действительная стоимость ТС в поврежденном состоянии, в соответствии с настоящими Правилами, определяется путем организации Стра-

ховщиком оценки поврежденного ТС через одну из специализированных электронных площадок, с которой у Страховщика заключен договор.

При отсутствии результатов специализированных электронных площадок определение стоимости ТС в поврежденном состоянии проводится расчетным методом, в соответствии с требованиями «Единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства», утвержденной Указанием Банка России.

12.25. При расчете страхового возмещения не учитывается стоимость отсутствующих или поврежденных деталей и агрегатов, отсутствие или повреждение которых не имеет отношения к рассматриваемому страховому случаю.

12.26. Если урегулирование страхового случая осуществляется по риску «Ущерб» на условиях «Полная гибель» действие Договора страхования по всем застрахованным рискам, кроме риска GAP, прекращается с даты, следующей за датой наступления страхового случая.

Если по Договору страхования застрахован риск GAP, действие Договора страхования прекращается полностью после выплаты страхового возмещения по этому риску.

При наступлении страхового случая по риску «Хищение» действие договора страхования прекращается с даты выплаты страхового возмещения.

12.27. После выплаты страхового возмещения по риску «Ущерб», кроме случая выплаты на условиях «Полная гибель», Договор страхования по этому риску продолжает действовать до окончания срока его действия. При этом страховая сумма по риску не уменьшается.

12.28. Размер ущерба по риску «Дополнительное оборудование» определяется:

- при повреждении дополнительного оборудования – в размере стоимости ремонта;
- при утрате или уничтожении дополнительного оборудования – в размере страховой суммы, рассчитанной в порядке, определенном п. 5.5 настоящих Правил страхования.

12.28.1. После выплаты страхового возмещения за утраченное или уничтоженное дополнительное оборудование действие Договора страхования по нему прекращается.

12.28.2. В случае хищения автомагнитолы со съемной передней панелью выплата страхового возмещения производится после передачи Страхователем Страховщику съемной передней панели от похищенной автомагнитолы.

12.29. При наступлении страхового случая по риску GAP размер страхового возмещения определяется на основании представленных Страхователем документов и выбранного варианта расчета страхового возмещения, указанного в Договоре страхования в соответствии с п. 6.7 Правил страхования:

- 12.29.1. По варианту «Непогашенная задолженность» – в размере суммы задолженности по кредитному договору (договору займа), включая сумму начисленных процентов и признанным судом штрафных санкций, пеней, на дату выплаты страхового возмещения в связи утратой (угоном/хищением) или уничтожением (полной гибелью) Застрахованного ТС за вычетом:
- суммы страховой выплаты, произведенной страховой организацией в связи с утратой или уничтожением ТС;
 - франшизы, если расчет страховой выплаты по риску «Ущерб» на условиях «Полная гибель» или по риску «Хищение» (или по аналогичным рискам в другой страховой организации) произведен за вычетом франшизы;
 - стоимости ТС в поврежденном состоянии при условии, что после выплаты страхового возмещения по риску «Ущерб» (или по аналогичному риску в другой страховой организации) аварийное ТС осталось в распоряжении Собственника.
- 12.29.2. По варианту «Страховая стоимость по договору» – в размере примененных при расчете страхового возмещения по риску «Ущерб» на условиях «Полная гибель» или риску «Хищение» норм уменьшения страховой суммы (или норм амортизационного износа) за период действия Договора страхования в отношении рисков «Ущерб»/«Хищение» (или аналогичных рисков в другой страховой организации).
- 12.29.3. По варианту «Рыночная стоимость ТС» – в размере расходов, которые необходимы для приобретения ТС, аналогичного утраченному или уничтоженному ТС в состоянии, в котором ТС находилось на момент заключения Договора страхования, за вычетом:
- суммы страховой выплаты, произведенной страховой организацией в связи с утратой или уничтожением ТС;
 - франшизы, если расчет страховой выплаты по риску «Ущерб» на условиях «Полная гибель» или риску «Хищение» (или по аналогичным рискам в другой страховой организации) произведен за вычетом франшизы;
 - стоимости ТС в поврежденном состоянии при условии, что после выплаты страхового возмещения по риску «Ущерб» (или по аналогичному риску в другой страховой организации) аварийное ТС осталось в распоряжении Собственника.
- 12.30. Сумма страховой выплаты при наступлении страхового случая по риску «Утрата товарной стоимости» определяется на основании калькуляции, составленной независимой экспертной организацией, в которую ТС было направлено Страховщиком. Размер страховой выплаты по риску «Утрата товарной стоимости» не может превышать страховую сумму по риску «Утрата товарной стоимости», установленную Договором страхования.
- 12.31. Выплата страхового возмещения по всем рискам осуществляется в рублях.

- 12.32. Если страховая сумма по соответствующему риску в Договоре страхования установлена в валютном эквиваленте, то в случае хищения, полной гибели или если стоимость ремонта в счете, заказе-наряде или калькуляции указана в иностранной валюте, применяется курс ЦБ РФ на день выплаты страхового возмещения. Если курс ЦБ РФ на день выплаты страхового возмещения выше курса ЦБ РФ на день заявления о страховом случае на 20% и более, то при расчете страхового возмещения применяется курс ЦБ РФ на день заявления о страховом событии, увеличенный на 20%.
- В Договоре страхования может быть установлено иное ограничение на величину изменения курса валют.
- 12.33. Страховщик не несет ответственности за ненадлежащее исполнение обязательства, если это произошло из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).

13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 13.1. Страхователь имеет право:
- 13.1.1. На получение страхового возмещения при наступлении страхового случая по застрахованному риску в пределах, указанных в Договоре страхования страховой суммы и лимитов ответственности.
- 13.1.2. На внесение изменений в список Лиц, допущенных к управлению ТС по Договору страхования. Для внесения изменений Страхователь должен заранее, до предполагаемой даты изменений, обратиться к Страховщику с письменным заявлением, которое становится неотъемлемой частью Договора страхования. В этом случае Страховщик имеет право потребовать уплаты дополнительной премии.
- 13.1.3. На замену Выгодоприобретателя, указанного в Договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по Договору страхования или предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения.
- 13.1.4. На получение дубликата Договора страхования в случае его утраты. После выдачи дубликата утраченный Договор страхования считается недействительным, страховые выплаты по нему не производятся.
- 13.2. Страхователь обязан:
- 13.2.1. Предоставить ТС для осмотра Страховщику при заключении Договора страхования, его возобновлении, изменении условий страхования, а также в случае устранения повреждений ТС, имевшихся на момент заключения Договора страхования или полученных в течение действия Договора страхования. Страховщик делает запись в страховом полисе об устранении повреждений. В случае непредставления отремонтированного ТС для повторного осмотра Страховщик не несет ответственность за повреждения, которые были отмечены в заявлении на страхование ТС или в акте осмотра (описании ТС) поврежденного Застрахованного ТС, перечислены

в документах компетентных органов и/или Извещении о ДТП, составленных по результатам ДТП, произошедшим с участием застрахованного ТС в течение действия Договора страхования до наступления страхового случая.

Не является обязательным предъявление отремонтированного ТС для повторного осмотра в случае восстановления поврежденного Застрахованного ТС на СТОА по направлению Страховщика, а также при продлении Договора страхования на очередной срок до даты окончания предыдущего договора страхования или в течение льготного периода (в соответствии с п. 8.5).

- 13.2.2. Уплатить страховую премию в размерах, порядке и сроки, определенных настоящими Правилами страхования и Договором страхования.
- 13.2.3. В течение 3 (трех) календарных дней письменно сообщить Страховщику о снятии ТС с учета или перерегистрации ТС в органах ГИБДД, замене регистрационных документов, регистрационных (номерных) знаков для внесения изменений в Договор страхования.
- 13.2.4. Содержать Застрахованное ТС в исправном состоянии, принимать меры предосторожности в целях предотвращения причинения ущерба Застрахованному ТС, жизни и здоровью водителя и пассажиров.
- 13.2.5. Непосредственно после заключения Договора страхования довести до сведения Выгодоприобретателя и Лиц, допущенных к управлению ТС по Договору страхования, требования настоящих Правил страхования и Договора страхования.
- 13.2.6. Выполнять в полном объеме условия Договора страхования и настоящих Правил страхования. Нарушение условий Договора страхования и настоящих Правил Выгодоприобретателем и Лицами, допущенными к управлению ТС, расценивается как нарушение условий Договора страхования и настоящих Правил самим Страхователем.
- 13.2.7. Выполнять обязанности, предусмотренные законом РФ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», и требования правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС.
- 13.2.8. Незамедлительно письменно сообщить Страховщику, если похищенное Застрахованное ТС найдено и возвращено Страхователю, или если Страхователю стало известно местонахождение похищенного Застрахованного ТС.
- 13.2.9. Если похищенное Застрахованное ТС найдено и возвращено Страхователю, в течение месяца вернуть Страховщику полученное страховое возмещение за похищенное ТС.
- 13.2.10. Незамедлительно письменно сообщить Страховщику о том, что причиненный ущерб полностью или частично возмещен виновным лицом.
- 13.2.11. Возвратить Страховщику полученное страховое возмещение в полном объеме или в определенной части, если в течение предусмотренных за-

конодательством РФ сроков исковой давности были обнаружены обстоятельства, которые по закону или в соответствии с настоящими Правилами страхования полностью или частично лишают Страхователя (Выгодоприобретателя) права на страховое возмещение.

- 13.2.12. Не оставлять документы на ТС (свидетельство о регистрации ТС и паспорт ТС), ключи от ТС и брелоки от противоугонных систем в Застрахованном ТС.
- 13.2.13. По требованию Страховщика сдать ему поврежденные детали и узлы Застрахованного ТС, замененные в процессе ремонта.
- 13.2.14. Поддерживать в рабочем состоянии системы поиска и обнаружения ТС. В том числе производить тестирование этих систем, обслуживание, оплачивать услуги операторов поисковых систем.
- 13.2.15. Покидая ТС, использовать (приводить в действие) все противоугонные системы, установленные на ТС.
- 13.2.16. В случае хищения ТС подписать со Страховщиком соглашение о взаимоотношениях Страховщика и Страхователя в случае нахождения похищенного Застрахованного ТС.
- 13.2.17. При урегулировании страхового случая на условиях «Полная гибель» подписать со Страховщиком соглашение о выборе варианта выплаты страхового возмещения на условиях «Полная гибель» и о взаимоотношениях Страховщика и Страхователя.

При урегулировании страхового случая по риску «Ущерб», в случае направления ТС на ремонт, передать ТС для ремонта на СТОА, указанную в направлении на ремонт, выданном Страховщиком, в течение срока, установленного в направлении.

Если в направлении на ремонт не указан срок для предоставления ТС на СТОА, то считается, что ТС должно быть представлено на СТОА в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней после его выдачи

- 13.2.18. Письменно уведомить Страховщика о замене Выгодоприобретателя, указанного в Договоре страхования, другим лицом не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты замены.
- 13.2.19. При возникновении обстоятельств, влекущих увеличение страхового риска, уплатить дополнительную страховую премию соразмерно увеличению риска в размере и сроки, определенные Страховщиком.
- 13.2.20. Предоставить Страховщику поврежденное ТС для осмотра, в том числе по требованию Страховщика предоставить ТС для проведения диагностических работ в условиях СТОА.
- 13.3. Страховщик имеет право:
 - 13.3.1. Проверять предоставленную Страхователем информацию, а также выполнение (соблюдение) условий настоящих Правил страхования и Договора страхования.

- 13.3.2. Потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска, если ему стало известно или он был уведомлен Страхователем (Выгодоприобретателем) об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска (пп. 14.1 и 14.2 настоящих Правил страхования).
- 13.3.3. Направлять запросы в соответствующие компетентные органы, которые могут располагать информацией, необходимой для выяснения обстоятельств, причин, размера и характера ущерба, причиненного Застрахованному ТС.
- 13.3.4. Требовать от Страхователя, Выгодоприобретателя и Лиц, допущенных к управлению ТС, информацию, необходимую для установления факта страхового случая, обстоятельств его возникновения.
- 13.3.5. Проводить осмотр и обследование поврежденного ТС, в том числе в условиях СТОА.
- 13.3.6. Если признание события страховым случаем, определение размера страхового возмещения зависят от результатов производства по уголовному или гражданскому делу, срок рассмотрения заявления о выплате, осуществления страхового возмещения или его части может быть продлен до окончания указанного производства и вступления в силу решения суда.
- 13.3.7. Досрочно расторгнуть Договор страхования в порядке, установленном законодательством РФ, в случае нарушения Страхователем, Выгодоприобретателем, Лицом, допущенным к управлению ТС, условий Договора страхования.
- 13.3.8. Отказать Страхователю в страховом возмещении в случаях:
- 13.3.8.1. Получения Страхователем возмещения за причиненный ущерб от лица, виновного в причинении ущерба, или от страховой компании, в которой застрахована гражданская ответственность виновного.
- 13.3.8.2. Непредъявления Страховщику поврежденного ТС для осмотра до проведения ремонта или до демонтажа поврежденных элементов.
- 13.3.8.3. Предоставления Страхователем ложных сведений и документов.
- 13.4. Страховщик обязан:
- 13.4.1. При заключении Договора страхования ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования, с условиями Договора страхования и порядком его заключения, а также с порядком обращения к Страховщику для внесения изменений, досрочного расторжения Договора страхования, с порядком заявления о событии, имеющем признаки страхового случая.
- Информировать Страхователя (Выгодоприобретателя) об адресах мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки страхового случая.
- По запросу Страхователя (Выгодоприобретателя), полученному Страховщиком после заявления о событии, имеющем признаки страхового

случая, ознакомить с положениями Раздела 11, 12 настоящих Правил страхования.

- 13.4.2. В случае признания события страховым случаем произвести выплату страхового возмещения в сроки, установленные п. 12.3 настоящих Правил страхования.
- 13.4.3. Письменно уведомить Страхователя (Выгодоприобретателя) о непризнании события страховым случаем или о принятии решения уменьшить размер страхового возмещения с указанием мотивов такого решения.
- 13.4.4. Не разглашать сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе, иных лицах, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
- 13.4.5. Если Договор страхования заключается с условием проведения осмотра ТС, ознакомить Страхователя с условиями и порядком проведения осмотра.
- 13.4.6. Письменно уведомить Страхователя о необходимости представить недостающие документы, предоставление которых предусмотрено Разделом 11 настоящих Правил страхования, для принятия решения о признании заявленного события страховым случаем, о страховом возмещении, а также о необходимости увеличения срока рассмотрения заявленного события, в соответствии с п. 12.3 настоящих Правил страхования.

Если документов, предоставленных Страхователем, Выгодоприобретателем, недостаточно для принятия Страховщиком решения о признании события страховым, о страховом возмещении и (или) в случае предоставления ненадлежащим образом оформленных документов, Страховщик обязан:

- принять их;
 - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов уведомить заявителя о необходимости представить недостающие и/или надлежащим образом оформленные документы, с указанием перечня указанных документов.
- 13.4.7. При получении запроса о порядке расчета страховой выплаты от Страхователя (Выгодоприобретателя) в течение 30 (тридцати) календарных дней направить ему соответствующий ответ.
 - 13.4.8. По письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить ему расчет части страховой премии, подлежащей возврату в связи с досрочным прекращением Договора страхования.
 - 13.4.9. По письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней, предоставить ему копии (или выписки) документов, на основании которых Страховщиком было принято решение о страховой выплате или об отказе, бесплатно один раз по каждому страховому случаю.
 - 13.4.10. Предоставить Страхователю – физическому лицу до заключения Договора страхования ключевой информационный документ об отдельных условиях Договора страхования в форме, установленной Банком России.

14. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА

- 14.1. Страхователь (Выгодоприобретатель), а также их правопреемники обязаны незамедлительно сообщать Страховщику об изменении в период действия Договора страхования условий эксплуатации и использования ТС, сообщенных Страховщику при заключении договора, и других событиях, если они могут существенно повлиять на увеличение страхового риска, как то:
 - 14.1.1. Передача ТС в аренду (в том числе каршеринг), прокат, лизинг, залог, а также заключение договора аренды, проката Застрахованного ТС.
 - 14.1.2. Допуск к управлению или использованию ТС Лиц, не допущенных к управлению ТС по Договору страхования.
 - 14.1.3. Утеря или кража регистрационных документов на Застрахованное ТС, ключей от ТС, пульта управления сигнализацией, регистрационных (номерных) знаков.
 - 14.1.4. Существенное изменение в характере использования и хранения ТС.
 - 14.1.5. Установка дополнительного оборудования, влияющего на аэродинамические или технические характеристики автомобиля.
 - 14.1.6. Изменение цели использования ТС.
 - 14.1.7. Другие сведения, оказывающие влияние на страховой риск.
Под другими сведениями по настоящим Правилам понимаются сведения, указанные в Договоре страхования (полисе) и в письменном заявлении Страхователя на страхование.
- 14.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
- 14.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель), правопреемник возражает против изменения условий Договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования в соответствии с правилами, предусмотренными законодательством РФ.

15. СУБРОГАЦИЯ

- 15.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение по Застрахованному ТС, переходит в пределах выплаченной им суммы право требования, которое Страхователь или иное лицо, получившее страховое возмещение, имеют к лицу, ответственному за причиненный ущерб.
- 15.2. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и предпринять все действия, необходимые для осуществления права требования к виновным лицам. В случае отказа Страхователя от передачи права тре-

бования или если осуществление последнего окажется невозможным по вине Страхователя, Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения.

- 15.3. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получили от третьих лиц возмещение за причиненный ущерб, то Страховщик выплачивает только разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям Договора страхования и настоящих Правил страхования, и суммой, полученной от третьих лиц.

16. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

- 16.1. Споры, вытекающие из Договоров страхования, заключенных на основании настоящих Правил страхования, рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

- 16.2. При наличии разногласий между Страхователем (Выгодоприобретателем) и Страховщиком относительно исполнения последним своих обязательств по Договору страхования до предъявления к Страховщику иска, Страхователь (Выгодоприобретатель) направляет Страховщику претензию с документами, приложенными к ней и обосновывающими заявленные требования.

К претензии должны быть приложены документы, соответствующие требованиям законодательства РФ к их оформлению и содержанию, предусмотренные Правилами страхования (условиями Договора страхования) и подтверждающие обоснованность требований Страхователя (Выгодоприобретателя).

Претензия Страхователя (Выгодоприобретателя) с приложенными к ней документами подается или направляется в адрес Страховщика по месту принятия от Страхователя (Выгодоприобретателя) заявления о страховом случае.

Претензия Страхователя (Выгодоприобретателя) с приложенными к ней документами подлежит рассмотрению Страховщиком в течение 15(пятнадцати) рабочих дней со дня поступления.

В случае, если возникшее разногласие на момент обращения к Страховщику в досудебном порядке подлежит рассмотрению уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в соответствии с Федеральным законом «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», Страхователь (Выгодоприобретатель) должен до направления финансового уполномоченному обращения направить Страховщику претензию с документами, приложенными к ней и обосновывающими свое требование в письменной или электронной форме.

Страховщик обязан рассмотреть заявление Страхователя (Выгодоприобретателя) и направить ему мотивированный ответ об удовлетворении,

частичном удовлетворении или отказе в удовлетворении предъявленного требования:

- в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии в случае, если она направлена в электронной форме по стандартной форме, которая утверждена Советом Службы финансового уполномоченного, и если со дня нарушения, по существу которого идет спор, прошло не более ста восьмидесяти дней;
- в течение 30 (тридцати) дней со дня получения претензии в иных случаях.

В случаях, предусмотренных Законом об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг, Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе заявлять в судебном порядке требования к Страховщику только после получения от финансового уполномоченного решения по обращению.